MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 1240975/2023

A **PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p"; 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

voltada ao art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738, de 16.7.2008, que estabelece o mecanismo de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica.[1]

1 Acompanham a petição inicial cópia da norma impugnada, nos termos do art. 3º da Lei 9.868/1999, decisões judiciais que declaram a revogação do dispositivo questionado e peças do Procedimento Administrativo 1.00.000.005415/2023-19.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

I. OBJETO DA AÇÃO

Eis o teor do dispositivo questionado nesta ação:

> ***Lei 11.738, de 16 de julho de 2008***
> *Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.*
> *Parágrafo único. A atualização de que trata o* caput *deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.*

Objetiva a ação declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do enunciado normativo sob exame, a fim de reconhecer a vigência do critério de atualização do piso salarial dos professores da educação básica, nos termos dos **arts. 6º, *caput*, 205** (direito fundamental social à educação), **206, V** (princípio da valorização dos profissionais da educação escolar), **206, VIII,** e **212-A, XII** (garantia do piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública), todos da Carta da República.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

II. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES

A Constituição Federal, em seus arts. 6º, *caput*, e 205, consagra a educação como direito fundamental social, de caráter universal e obrigatório, voltado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A educação é uma das principais ferramentas para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, para a garantia do desenvolvimento nacional, para a erradicação da pobreza e da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a promoção do bem de todos, objetivos fundamentais da República (art. 3º da CF).

Dada a importância do tema para o país, o texto constitucional determina a aplicação de percentuais mínimos da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino por União, estados, Distrito Federal e municípios, o que inclui o estabelecimento de remuneração condigna aos profissionais da educação (arts. 212 e 212-A da CF).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

Para assegurar a valorização desses trabalhadores, foi promulgada a Emenda Constitucional 53/2006, que determinou a criação, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, pelo prazo de 14 anos,[2] e que transformou o piso salarial nacional da categoria em princípio constitucional autônomo (CF, art. 206, VIII).

A Lei 11.494/2007 regulamentou a matéria e tratou da composição financeira dos fundos e da distribuição, da transferência, da gestão, da utilização, do acompanhamento, do controle social, da comprovação e da fiscalização de seus recursos. Em suas disposições finais, o diploma determinou que o poder público deveria estabelecer, em lei específica, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (art. 41), em consonância com a redação vigente do art. 60, *caput*, III, alínea "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2 Até o advento da EC 108/2020, o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinava que até o 14º (décimo quarto) ano, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 53/2006, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinariam parte dos recursos a que se refere o *caput* do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Do mesmo modo, o art. 48 da Lei 11.494/2007 previa que cada Fundeb teria vigência até 31.12.2020.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

Em 16.7.2008, então, foi promulgada a Lei 11.738, que, em seu art. 5º, determinou a atualização anual do vencimento dos professores, utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494/2007, que, até então, regia o Fundeb.

O diploma partiu da premissa de que o estabelecimento de um mecanismo de atualização do piso salarial está intrinsecamente relacionado a sua própria existência, já que sua previsão seria inócua caso não fosse garantida a manutenção do poder aquisitivo dos profissionais da educação.

Idêntica conclusão alcançou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.848/DF:

> *EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência.* ***Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008.*** *Improcedência.*
> *1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.*
> *2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º,* caput*, II e III; e 8º, todos da*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.

3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.

4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.

5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.

6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica".

(ADI 4.848, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, *DJe* de 4.5.2021) – Grifos nossos.

Tendo em vista o fim do prazo estipulado na EC 53/2006, o Congresso Nacional promulgou a EC 108/2020, para transformar o Fundeb em instrumento permanente de financiamento da educação básica pública

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

brasileira, transferindo sua previsão do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o art. 212-A da Carta da República.

Entre outras alterações, a EC 108/2020 determina que proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada um dos 27 Fundebs há de ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício,[3] eleva de 10% (dez por cento) para, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) a complementação da União nesses fundos e estabelece que leis disporão sobre a organização dos fundos, a distribuição, a utilização, o acompanhamento e a fiscalização de seus recursos financeiros e sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública (art. 212-A, V, X, XI e XII, da CF).

Para regulamentar o novo Fundeb, foi editada a Lei 14.113/2020, que, em seu art. 53, revogou a Lei 11.494/2007. Com isso, o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008 passou a fazer remissão a um diploma que não se encontra mais vigente para definir o critério de atualização do piso salarial dos professores.

3 Até a EC 108/2020, essa proporção era não inferior a 60% (sessenta por cento), nos termos do art. 60, XII, do ADCT, incluído pela EC 53/2006.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

III. INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL DA LEI 11.738/2008

Com a revogação da Lei 11.494/2007, determinados municípios passaram a sustentar a ausência de parâmetro legal para a correção do piso salarial nacional dos professores nos termos previstos pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Por isso, esses entes estão pleiteando, judicialmente, a nulidade das Portarias 67/2022 e 17/2023, ambas do Ministério da Educação, que fixaram o piso salarial para os exercícios de 2022 e 2023, utilizando como critério de atualização o valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente.

Esse entendimento está sendo sufragado por uma série de decisões da Justiça Federal, em especial, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

> *EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL.*
> *1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo.*
> *2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica.*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade.
4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério.
5. Apelação cível e remessa necessária improvidas.
(TRF4 – Apelação/Remessa Necessária 5001233-26.2023.4.04.7005, Décima Segunda Turma, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, decisão de 2.8.2023)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. EFEITOS DA PORTARIA 067/2022-MEC. REAJUSTE DO PISO SALARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA.
O art. 212-A da Constituição Federal, editado pela Emenda Constitucional nº 108/2020, prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, havendo, portanto, a necessidade da edição de nova lei do piso pelo Congresso Nacional, a fim de dar adequada regulamentação à matéria.
Não há base legal para fixação do novo piso salarial do magistério da educação básica pública por meio da Portaria 067/2022-MEC, porquanto (i) lastreada em norma expressamente revogada; e, (ii) o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade.
(TRF4, Agravo de Instrumento 5041649-36.2022.4.04.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, decisão de 16.03.2023)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

A manutenção desse entendimento sobre o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, todavia, tem o condão de fulminar o caráter nacional do piso salarial dos professores, bem como a própria existência do piso em si (arts. 206, VIII, e 212-A, XII, da CF), razão pela qual essa Corte necessita fixar o entendimento que dê máxima efetividade ao direito fundamental à educação e ao princípio da valorização dos profissionais da educação (art. 6º, *caput*, 205 e 206, V, da CF).

IV. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DO TEXTO

O conceito de valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente – critério de atualização do piso salarial nacional dos professores –, foi previsto inicialmente na Lei 11.494/2007, que, por sua vez, atribuía ao Poder Executivo federal a definição desse valor. Com base nesse arcabouço legal, então, o Ministério da Educação vem expedindo, anualmente, portarias para reajustar o valor do piso salarial.

Conforme exposto no voto condutor da ADI 4.848/DF, "o *propósito da edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, é uniformizar a atualização do piso nacional do*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

magistério em todos os níveis federativos (federal, estadual e municipal), já que diferenças relativas aos sistemas de ensino das unidades federativas implicaria o agravamento das desigualdades regionais e iria na contramão dos objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal".

Essa sistemática não foi alterada pela Lei 14.113/2020, que substituiu a ora revogada Lei 11.494/2007 como aquela que regulamenta o Fundeb. Confira-se, a propósito, ambos os textos:

> ***Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.***
> *Art. 4º A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos no inciso VII do* caput *do art. 60 do ADCT.*
> *§ 1º* ***O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função da complementação da União****.*
> *§ 2º O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, considerando-se a complementação da União após a dedução da parcela de que trata o art. 7 o desta Lei, relativa a programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica.*
> *(…)*
> *Art. 15.* ***O Poder Executivo federal publicará****, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente:*
> *(...)*
> *IV -* ***o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente****.* – Grifos nossos.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

> ***Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020***
> *Art. 12. A complementação-VAAF será distribuída com parâmetro no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei.*
> *§ 1º* ***O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano****, observadas as diferenças e as ponderações de que tratam os arts. 7º e 10 desta Lei,* ***e será determinado contabilmente a partir da distribuição de que trata o art. 11 desta Lei e em função do montante destinado à complementação-VAAF, nos termos do inciso I do caput do art. 5º desta Lei****.*
> *§ 2º Definidos os Fundos beneficiados, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, com a complementação-VAAF, os recursos serão distribuídos entre o governo estadual e os seus Municípios segundo a mesma proporção prevista no art. 11 desta Lei, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN).*
> *(…)*
> *Art. 16.* ***O Poder Executivo federal publicará****, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente:*
> *(…)*
> *IV -* ***a estimativa do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente****, nos termos do art. 12 desta Lei, e correspondente distribuição de recursos da complementação-VAAF às redes de ensino; – Grifos nossos.*

Uma vez que o conceito de valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, bem como a responsabilidade por sua definição, foram mantidos pela Lei 14.113/2020, é necessário reconhecer a continuidade normativa e, portanto, a vigência, do art. 5º, parágrafo único, da Lei

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

11.738/2008, que estabeleceu o mecanismo de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica.

Essa é a interpretação que concretiza e dá máxima efetividade aos valores insculpidos nos arts. 6º, *caput*, 205, 206, V e VIII, e 212-A, XII, da Constituição Federal, os quais garantem o direito fundamental à educação e estabelecem como seus princípios a valorização dos profissionais da educação básica e o piso salarial nacional da categoria.

Lecionam Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento sobre o princípio da máxima efetividade da Constituição, também conhecido como princípio da força normativa da Constituição:

> *"Se determinada norma constitucional se abre a diversas interpretações, cabe ao intérprete optar pela que produza mais efeitos práticos concretos. Sempre que possível, o intérprete deve evitar classificar os preceitos constitucionais por meio de conceitos que esvaziam a sua normatividade, como os de norma de eficácia limitada ou norma programática (…)".*[4]

Em obra doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso elenca quatro pressupostos em que se fundamenta o princípio da efetividade das normas constitucionais: (*i*) o senso de realidade do constituinte; (*ii*) a boa

4 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO; Daniel. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho*. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, p. 442.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

técnica legislativa; (*iii*) a vontade política do Poder Público; e (*iv*) o consciente exercício da cidadania, por meio da realização dos valores objetivos e dos direitos subjetivos constitucionais.[5] No caso sob exame, todos os requisitos estão presentes.

Em primeiro lugar, a valorização dos professores, por meio da fixação de piso salarial nacional para a categoria – ambos princípios constitucionais –, é objetivo plenamente alcançável, e que já está sendo realizado desde 2008.

Em segundo lugar, o enunciado normativo dos arts. 206, VIII e 212-A, XII, da Constituição é claro: cabe à lei federal específica dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública. Esse comando foi efetivado pela Lei 11.738/2008.

Em terceiro lugar, a determinação constitucional está lastreada na instituição dos Fundebs, que destinam, pelo menos, 70% de seus recursos para o pagamento desses servidores, e na complementação da União nesses fundos, que será de, no mínimo, 23% (arts. 212-A, V e VIII, da CF).

5 BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. *E-book*.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

E, em quarto lugar, a constitucionalidade da fixação do piso salarial do magistério, nos termos previstos pela Lei 11.738/2008, já foi declarada por essa Suprema Corte em, ao menos, duas oportunidades. Na primeira, o Tribunal reconheceu *"a competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"* (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJe* de 23.8.2011). A segunda foi na já citada ADI 4.848, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, *DJe* de 4.5.2021.

Feitas essas considerações, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à educação e dos princípios da valorização dos profissionais da educação e do piso salarial da categoria, incumbe a essa Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, para afastar a interpretação segundo a qual se encontra revogado o critério de atualização do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica previsto no mencionado dispositivo legal, fixando-se o entendimento de que o parâmetro de atualização a ser adotado é o valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da lei que regulamente o Fundeb, isto é, a Lei 14.113/2020.

Na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente sob o fundamento de que a edição da Lei 14.113/2020 resultou na revogação do parâmetro de atualização anual do piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica pública previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, requer-se, subsidiariamente, que o Supremo Tribunal Federal julgue esta inicial como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mediante aplicação do princípio da fungibilidade das ações de controle concentrado, a fim de: *(i)* declarar que, desde a edição da Lei 14.113/2020, há omissão inconstitucional do Congresso Nacional na edição de lei que institua critério de atualização anual do piso salarial nacional para os professores da educação básica, por ofensa aos arts. 206, VIII, e 212-A, XII, da Constituição Federal, com a redação dada pelas ECs 53/2006 e 108/2020, dispositivos que exigem a implementação de piso salarial nacional para profissionais do magistério da educação básica; e (*ii*) fixar, por conseguinte, prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

IV. PEDIDO CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni juris*) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência da Suprema Corte.

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) decorre da existência de inúmeras decisões judiciais que, declarando a revogação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008 pela Lei 14.113/2020, julgaram ilegais as Portarias 67/2022 e 17/2023, ambas do Ministério da Educação, que fixaram o piso salarial dos professores para os exercícios de 2022 e 2023.

Tais pronunciamentos descaracterizam a natureza nacional do piso salarial dos professores, agravam as desigualdades regionais, vulneram a política pública de valorização desses profissionais e fragilizam, por consequência, o próprio direito fundamental à educação.

Por conseguinte, além de sinal de bom direito, há premência em que essa Corte conceda medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei 9.868/1999, para suspender a interpretação segundo a qual se encontra revogado o critério de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008,

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

fixando-se o entendimento de que o parâmetro de atualização a ser adotado é o valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da lei que regulamente o Fundeb, isto é, a Lei 14.113/2020.

V. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, requer a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal Federal conceda medida cautelar para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.

Em seguida, pleiteia que se colham informações do Presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Ao final, postula que se julgue procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual se encontra revogado o critério de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica previsto no mencionado dispositivo legal,

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f

fixando-se o entendimento de que o parâmetro de atualização a ser adotado é o valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da lei que regulamente o Fundeb, isto é, a Lei 14.113/2020.

Subsidiariamente, caso o pedido seja julgado improcedente, requer que esta inicial seja julgada como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mediante aplicação do princípio da fungibilidade das ações de controle concentrado, a fim de que: *(i)* seja declarada a omissão inconstitucional do Congresso Nacional na edição de lei que institua critério de atualização do piso salarial nacional para os professores da educação básica, por ofensa aos arts. 206, VIII, e 212-A, XII, da Constituição Federal, com a redação dada pelas ECs 53/2006 e 108/2020, dispositivos que exigem a implementação de piso salarial nacional para profissionais do magistério da educação básica; e (*ii*) seja fixado prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa.

Brasília, data da assinatura digital.

Elizeta Maria de Paiva Ramos
Procuradora-Geral da República
Assinado digitalmente

ALM/VF

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 23/11/2023 09:04. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 06c6bc05.59be15da.5b11aaab.6894562f